

Asutawa Kogu

2. istungjärk.

Protokoll nr. 53 (26)

1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 29. augustil
1919. a. kell 4 p. l. Toompea lossi Walges
saalis.

Kokku on tulnud 100 Asutawa Kogu
liiget.

Walitsuse lauas: peaminister **O. Strand-**
man, rahaminister **J. Kukk**, töö-hoolekan-
deminister **A. Palwadre**, haridusminister
J. Kartau.

P ä e w a k o r d:

1. Redaktsiooni komisjoni ettepane-
kud kolmandal lugemisel wastuõetud
seaduste ja määruste kinnitamiseks:

a) Wabariigi Walitsuse kantselei ja
riigiraamatu-kogu väljaminekute eelarwe
kinnitamine ja sellekohase 116.520-marga-
lise krediidi määramine;

b) 2.253 marga 33 pennilise erakorralise
krediidi määramine peaministrile
lisapalga maksmiseks;

c) määrus Wabariigi Walitsuse woli-
tamise asjus 20.000.000-dollarise laenu
tegemiseks;

d) määrus õpetajate palga kohta.

2. Rahaministeeriumi seaduseelnõu
kergenduste kaotamise kohta, mis väike-
laenuasutustel tempelmaksu asjus on.

3. Maaseaduse elnõu — II lugemisel.

Koosolekut juhatab abiesimees **A. Birk**.

Sekretäri kohal abisekretäär **H.**
Raudsepp, pärast sekretäär **H. Martna**.

Koosolek algab kell 4.42 min.

Juhataja **A. Birk**: Awan Asutawa
Kogu koosoleku. Tänane päewakord on
rahwaesitajatele kätte jagatud. Päewa-
korra järjekorra muutmiseks ettepanekuid
ei ole. Sõna on erakorraliseks teadaand-
miseks rhs. Bock'il.

1. M. Bock'i tea-
daandmine Eesti
wabariigi ise-
seiswuse tunnus-
tamise kohta
Saksa erakonna
poolt.

M. Bock (sks.):
Meine geehrten Her-
ren! Erlauben sie mir
im Namen der deut-
schen Partei in Estland
folgende Erklärung zu
machen:

Wir deutsch-baltischen Abgeordne-
ten der Konstituierenden Versammlung ha-
ben seiner Zeit die Unabhängigkeitserklä-
rung Estlands, die von der Konstituieren-
den Versammlung beschlossen wurde,
nicht unterzeichnet, weil die Motivierung
Angriffe gegen das baltische Deutschtum
enthielt, welche die Deutsch-Balten ab-
lehnen mussten. Diese Stellungnahme
ist vielfach falsch in dem Sinne gedeutet
worden, als wären wir mit der Selbst-
ständigkeitserklärung Eestis nicht einver-
standen gewesen. Das ist nicht der Fall.
Durch unsere Erklärungen in dieser Ver-
sammlung, durch unsere Mitarbeit an den
Gesetzen, welche die Selbständigkeit des
Staates festigen sollen, haben wir unsere
Stellungnahme unzweideutig, dargetan.
Da trotz alledem immer wieder in der
Konstituierenden Versammlung und in
der Presse gegen die Balten der Vorwurf
erhoben wird, dass sie gegen den selbst-
ständigen estnischen Staat seien, so geben
wir in unserem eigenen Namen und im
Namen der deutsch-baltischen Partei, fol-
gende feierliche Erklärung ab: Wir
schliessen uns dem in den Selbständig-
keitsakten der Konstituierenden Versamm-
lung bekundeten festen Willen an, dass
Eesti eine selbständige unabhängige de-
mokratische Republik sei.

Zugleich betonen wir, dass wir für
die deutsch-baltische Bevölkerung Eestis,
mit der Übernahme aller Pflichten, die
aus der Staatsangehörigkeit entspringen,
auch die natürlichen Rechte in Anspruch
nehmen, die jedem Gliede eines freien
Staates zukommen. Dahin gehören:

1) Das Recht auf Autonomie in kultu-
rellen, kirchlichen und Bildungsfragen.

2) Das Recht, unsere Muttersprache
im privaten und öffentlichen Leben zu
brauchen und auch in Verkehr mit staat-
lichen und kommunalen Behörden zur
Anwendung zu bringen.

3) Das Recht der freien Meinungs-
äusserung, auch der Presse in unserer
Sprache.

4) Das Recht auf persönliche Freiheit,
die auch in unbehinderter Bewegungs-

freiheit im Lande und in Ein- und Ausreise aus demselben ihren Ausdruck findet.

5) Das Recht auf volle Gleichstellung aller Staatsbürger, auch hinsichtlich der Zulassung zu öffentlichen Ämtern.

6) Das Recht auf Privateigentum, das nur soweit es das Staatsinteresse verlangt, und gegen angemessene Entschädigung enteignet werden darf.

Wir verlangen dem entsprechend Anerkennung und gerechten Schutz unserer völkischen Minorität, wie sie der Völkerbund für die ganze Welt auf seine Fahnen geschrieben hat.

Wir Balten haben unser Blut schon zum Schutze Estlands vor dem Ansturm des Bolschewismus vergossen und weder Gut noch Blut für den jungen estnischen Staat gespart. Wir sind bereit am Aufbau der Staatsordnung und insbesondere gesunder Agrarverhältnisse mitzuarbeiten und sind überzeugt, dass unsere Beteiligung dem ganzen Lande von grossem Nutzen sein kann. Reval, den. 29. Aug. 1919. Unterschriften: Max Bock, Johannes Meyer.

2. A) Wabariigi Walitsuse kantselei ja riigiraamatukogu väljaminekute eelarwe kinnitamine ja sellekohase 116.520-margalise krediidi määramine.
B) 2.253 m. 33 pennilise erakorralise krediidi määramine peaministrile lisapalga maksmiseks—redaktsioon.

Redaktsiooni komisjoni aruandja **M. Warrik**: Austatud Asutawa Kogu liikmed! Eilsel koosolekul wastuwõetud seaduseelnõu on redaktsiooni komisjonis läbi waadatud ja wiimane palub seda ära kuulata ja kinnitada (loeb):

Asutaw Kogu otsustas 28. augustil 1919. a.

I. Kinnitada Wabariigi Walitsuse kantselei ja riigi raamatukogu väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta

ja lubada selle katmiseks Wabariigi Walitsuse kantseleile 116.520 marka krediiti.

II. Lubada Wabariigi Walitsuse kantseleile 2.253 marka 33 penni erakorralist krediiti peaministrile lisapalga maksmiseks 9. maist kuni 1. juulini 1919. a.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on redaktsioon kinnitatud.

3. Määrus Wabariigi Walitsuse wolitamise asjus 20.000.000-dollarise laenu tegemiseks — redaktsioon.

Aruandja **M. Warrik** (loeb): Asutawa Kogu poolt 28. augustil 1919. a. wastuwõetud määrus Wabariigi Walitsuse wolitamise asjus 20.000.000-dollarise laenu tegemiseks.

§ 1. Wabariigi Walitsusele õigus anda toidu- ja teiste tarbeainete ning asjade ostmiseks laenu nõutada 20.000.000 dollarini.

§ 2. Laenu tingimuste ja kindlustuste määramine jätta Wabariigi Walitsuse hooleks.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on redaktsioon kinnitatud.

4. Määrus õpetajate palga kohta — redaktsioon.

Aruandja **M. Warrik** (loeb): Asutawa Kogu poolt 28. augustil 1919. a. wastuwõetud määrus õpetajate palga kohta.

§ 1. Õpetajate palk seisab koos põhipalgast, lisapalgast ja prii korterist ehk korterirahast.

§ 2. Põhipalga suurus oleneb õpetaja haridusjärgust, lisapalk teenistuse kestusest, korteriraha suurus kooli asukohast.

§ 3. Õpetajale maksetakse põhipalka hariduse ja kutse suhtes wiies järgus.

a) Esimesse järku kuuluvad ülikoolide ja teiste kõrgemate koolide lõpetajad.

Märkus. Kodu- ja väljamaade kõrgemate õpeasutuste lõpetajaks loetakse need, kel on omandatud peale keskkooli hariduse weel kõrgem eriharidus koolides, mille õpeaeg kestab vähemalt 3 aastat.

b) Teise järku kuuluvad: Kõrgema kooli kursuse läbi kuulnud isikud, kes riigieksamid pole teinud; alla 3 aastat kestwate kõrgemate kursuste lõpetajad keskkooli üldharidusega, endised weneaegsed keelte ülemõpetajad; eriopeainete õpetajad sellekohase kutsetunnistusega vähemalt keskkooli üldharidusega, õpetajate instituutide lõpetajad ja Riia waimuliku seminaari täie kursuse lõpetajad.

c) Kolmandasse järku kuuluvad õpetajate ning waimulikkude seminaaride ja teiste keskkoolide lõpetajad.

d) Neljandasse järku kuuluvad: ilma täieskeskhariduseta isikud, kes kodu-, kreis- wõi algkooli õpetaja kutse on omandanud ja endiste wallakoolide seminaaride lõpetajad.

e) Wiiendasse järku kuuluvad kõrgemate algkoolide, endiste kreis-, 1872. a. seaduse põhjal korraldatud linnakoolide ja kaubanduskoolide lõpetajad ilma õpetaja kutseta; pedagoogikaklasside lõpetajad ministeeriumikoolide juures; endiste koolikomisjonide (Schulkommissionen) juures õpetaja kutse omandanud isikud ja kõik algharidusega ilma kutseta õpetajad.

Märkus 1. Selles määruses tähendamata õpeasutuste paigutamine järkude alla kuulub haridusministeeriumile.

Märkus 2. Haridusministeerium võib üksikuid õpetajaid, nende pedagoogilist või teaduslikku tegewust või kunstiwõimeid silmas pidades, arwata kõrgemasse järku, kui neid käesolewa määruse põhjal arwata tuleks. Sellekohane ettepanek tehakse ligema kooliwalitsusasutuse kaudu, kelle alla kõnealune õpetaja kuulub.

§ 4. Elukalliduslisa maksmise suhtes jagatakse koolid nende asukoha järele 4 liiki, kuna korteriraha järgmiste liikide järele maksetakse:

- I — Tallinnas,
- II — Narwas, Tartus, Walgas,
- III — muus linnus ja alewites,
- IV — maal.

§ 5. Kolmeaastalisi palgalisandusi on kuus (6), nimelt iga täis 3 elukutselise teenistusaasta järele, mille juures arwesse wõetakse ka nende määruste maksmapanekuni koolitöös teenitud aastad ja antud tundide arw, kui ka aastad, mis õpetaja koolitööd katkestades oma kutsehariduse täiendamiseks tarwitanud, kui ta selle tagajärjel mitte kõrgemasse järku ei arwata.

Märkus. Lisapalga maksmiseks arwatakse aasta, mil vähemalt 12 nädalatundi antud, terweks teenistusaastaks; aasta, mil 6—11 tundi antud, pooleks teenistusaastaks; aastaid, mil tunniarw vähem oli kui 6, ei wõeta arwesse.

§ 6. Eelmistes paragrahwides tähendatud alustel on õpetajate kuupalga alamäär markades ajutiselt:

Järgud.	Põhipalk.	Lisapalk.
I.	500.—	50.—
II.	425.—	50.—
III.	325.—	50.—
IV.	250.—	50.—
V.	175.—	50.—

Liigid.	Wõrdlew elukalliduslisa.	Korterirahad.
I.	400.—	175.—
II.	350.—	125.—
III.	300.—	100.—
IV.	250.—	75.—

Märkus 1. Tarbekorral arwatakse korterirahast 25 marka walgustuse jaoks, ülejääwast summast $\frac{3}{4}$ kütte ja $\frac{1}{4}$ korteri jaoks.

Märkus 2. Koolijuhatajaile ja maa-koolide õpetajaile on kooli ülewaltpidajad asutused kohustatud muretsema korteriraha asemele korteri ühes kütte ja walgustusega.

§ 7. Palgamaksjail asutusil on õigus, kohalikka olusid silmas pidades, üksikute kohtade koolide õpetajatele elukalliduse lisapalka määrata.

§ 8. Peale § 6-s tähendatud palga saawad koolijuhatajad eraldi.

1—2 klassilise kooli juhatamise eest 25 marka kuus.

3—4 klassilise kooli juhatamise eest 50 marka kuus.

5—7 klassilise kooli juhatamise eest 75 marka kuus.

8—10 klassilise kooli juhatamise eest 150 marka kuus.

11 ja rohkem klassilise kooli juhata-mise eest 200 marka kuus.

Märkus. Klassi all mõistetakse selles paragrahwis kogu õpilasi, keda üks õpetaja ühes ruumis õpetab.

§ 9. Nädalatundide arw on 24—30, misjuures mitmes koolis antawad tunnid ühte arwatakse. Tundide arwu määramine tähendatud piirides iga üksiku õpetaja kohta õpeainete iseloomu ja kaswatuslikkude ülesannete kohaselt jääb pedagoogika nõukogu hooleks, kes selle juures arwesse wõtab kõik õpetajate kohused (raamatukogu hoidmine ja raamatute wäljaandmine, klassijuhatus, korrapidamine, kirjalikud tööd, füüsiliste ja keemiliste katsete ettevalmistamine, asetäitetunnid, jne.).

Märkus 1. Õpetajad, kellel ühe ja sama asutuse koolides vähemalt 24 nädalatundi on, saawad palga § 6-s tähendatud määral. On aga tundide arw nädalas alla 24, siis maksetakse tasu tundide arwu järele iga nädalatunni kohta $\frac{1}{30}$ osa § 6-s tähendatud palgast ja elukalliduslisast.

Märkus 2. Algkooli juhataja annab iga klassi kohta 2 tundi nädalas vähem määratud tundide arwust, kuid mitte alla 12 tunni.

Märkus 3. Kesk- ja kutsekooli juhataja annab iga juhtatawa klassi kohta 2 tundi nädalas vähem õpetaja tundide alammäärast, kuid mitte üle 15 ega alla 6 tunni nädalas.

Märkus 4. Inspektor kesk- ning erikoolides saab peale õpetaja palga (§ 6) veel poole koolijuhataja eripalga suuruse lisapalga ja annab 12—15 tundi nädalas.

§ 10. Üle § 9-s tähendatud tundide arwu ülimäära (30) võib õpetaja anda ainult tungiwa tarbe korral pedagoogika nõukogu ettepanekul kooliwalitsuse loaga, mille juures lisatundide eest eratasu maksetakse.

§ 11. Peale palga maksetakse õpetajale perekonna toetusraha riigiwalitsuse poolt üleriiklikkude määruste ja normide järele.

§ 12. Algekooli õpetajate põhi- ja lisapalga maksab linna- ehk maakonnawalitsus, kuna kesk- ja erikoolide õpetajate põhi- ja lisapalga ning kõikide koolide õpetajate elukalliduslisa maksab riigiwalitsus. Korteriraha maksab asutus, kes kooli ülewal peab.

Märkus 1. Kui kooli ülewalpidamise kulud on mitme asutuse kanda, siis lepiwad need omawahel kokku, misugune neist palga wäljamaksmist toimetab.

Märkus 2. Keskkooli õpetajateks loetakse ka praeguste keskkoolide alamate klasside õpetajaid senni, kunni nimeetatud klassid wanematest klassidest iseseiswa koolina on eraldamata.

§ 13. Eri- ja kesk-erakoolid, kui nad awalikkude koolide ülesandeid täidawad, saawad haridusministeeriumi sellekohase otsuse põhjal riigiwalitsuselt toetusraha õpetajate palga maksmiseks samade normide järele; kui riigi ja omawalitsuse poolt ülewalpeetawate koolide õpetajad.

Eraalgkoolid, kui nad awalikkude koolide ülesandeid täidawad, saawad wastawa linna- ehk maakonna kooliwalitsuse sellekohase otsuse põhjal linna- ehk maakonnawalitsuselt toetusraha õpetajate palga maksmiseks samade normide järele, kui riigi- ja omawalitsuse poolt ülewalpeetawate koolide õpetajad.

§ 14. Palk maksetakse wälja kohaliku kooliwalitsuse kaudu kuude kaupa iga kuu wiimaseks päewaks.

§ 15. Selles määrukses tähendatud palganormid hakkawad maksuma 1. juulist 1919. a. arwates.

Märkus 1. Aja eest 1. nowembrist 1918. a. kunni 1. juulini 1919. a. maksetakse õpetajate palgad selles määrukses toodud normide järele, kusjuures palgast 25% maha arwatakse.

Enammakstud summasid tagasi ei nõuta.

Märkus 2. See palga täiendamine ei maksa mitte okkupatsiooni ajal ametisse pandud ja pärastiste määrustega tagandatud õpetajate kohta, kuigi nad pärast 1. nowembrist 1918. a. veel ametis olid.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on redaktsioon kinnitatud.

On rahaasjanduse komisjoni aruandja siin? Ei ole. Palun sekretääri ette kanda.

5. Asutawa Kogu otsus, anda seaduseelnõu tempelmaksu asjus seadusandlikku delegatsiooni.

Sekretäär H. Raudsepp (loeb): Seaduseelnõu rahaasjanduse komisjoni ettepanekus. Rahaministeeriumi seaduseelnõu kergenduste kaotuse kohta, mis wäikelaenuasutustel tempelmaksu asjus on.

„Kergendusi, mis wäikelaenuasutustel (laenu- ja hoiuühisustel või kassadel) nende põhjuskirjade järele tempelmaksu asjus on, tunnistada 1. augustist 1919. a. makswusetuks.“

Selle kohta otsustas rahaasjanduse komisjon teatada:

Rahaasjanduse komisjon otsustas oma koosolekul 26. augustil s. a. „Rahaministeeriumi seaduseelnõu kergenduste kaotuse kohta, mis wäikelaenuasutustel tempelmaksu asjus on“ tagasi lükata, põhjendades sellega, et otstarbekohane ei oleks osalisi määrusi maksuma panna, waid tuleks ära oodata, kunni üldine ühistegewusseadus laenuasutuste kohta maksuma pandaks.

J. Tõnisson (rhw.): Meie oleme siin juba waremalt wäiksemate eelnõude puhul seletanud, et nad peaksid seadusandliku delegatsiooni kätte minema ja ma arwan, et siin seisukoht teine ei või olla. Meie ei või Asutawa Kogu koosolekuid niisuguste asjade peale tarwitada ja sellepärast panen ette, et see ettepanek läheks seadusandliku delegatsiooni kätte.

K. Wirma (sd.): Oleks rahaasjanduse komisjoni ettepaneku kohta mingisuguseid põhjendusi ette toodud, siis saaksin mina aru selle andmisest seadusandliku delegatsiooni kätte. Mingit motiwi aga ette toodud ei ole ja sellepärast ei ole mõtet seda teha.

J. Tõnisson (rhw.): Mõte oleks see, et niisuguseid väikseid asju põhimõtteliselt siin mitte arutada. Kui rahaasjanduse komisjoni ettepanek hääletamisele tuleb, ilma et selle üle rääkida saaks, siis illustreerib see seda seisukohta, et rahaasjanduse komisjoni seisukoht nii kindel on, et seda ilmaasjata kaaluma ei hakata. Tegelikult on ometi nii, et kui meie selle eelnõu siin ära otsustame rahaasjanduse komisjoni ettepaneku peale, siis peame teiste sarnaste väiksemate ettepanekutega niisama tegema, ja meie ei saa muud kui iga väikese asja juures igal üksikul korral jälle peame muutma oma seisukohta. Meil on aga põhiseaduses ära tähendatud, et selleks seadusandlik delegatsioon on, kes ära määrab, kas seda rahaasjanduse komisjoni ettepanekut wastu võtta või mitte. Et Asutaw Kogu mitte oma istumistel neid asju arutada ei pruugiks, peaks see kord meil traditsiooniks saama ja selles mõttes peame ka praegusel puhul sellesamale seisukohale jääma, ilma et meie rahaasjanduse komisjoni ettepanekut sisulikult hindama hakkaksime.

Juhataja **A. Birk**: Rhs. Tõnisson'i ettepaneku poolt on räägitud kaks korda, wastu üks kord. Sõnasooiwijaid enam ei ole. Panen hääletamisele. Kes on selle poolt, et see seaduseelnõu rahaasjanduse komisjoni ettepanekus läheks seadusandliku delegatsiooni kätte otsustamiseks. (Hääletatakse.) Nähtawana enamusena on otsustatud seaduseelnõu seadusandliku delegatsiooni kätte anda.

6. Maaseaduse eelnõu — Tuleb viimane päewakorrapunkt — maa-
II lugemisel. seaduse eelnõu II lugemisel. Eelmisel koosolekul jäi hääletamata § 1 ja ta kohta tehtud parandused. Kannan kõik sissetulnud ettepanekud ette. Kõigepealt komisjoni ettepanek, mis järgmiselt käib:

Maaseaduse eelnõu. I. Wõrandataw maa ja inwentaar. § 1. Riikliku maatawarara loomiseks wõrandatakse riigi omanduseks eestkätt kõik Eesti wabariigi piiris olevad mõisad ja maad, mis Balti eraseaduse (1864. a. wäljaanne) § 597-das ära tähendatud, ühes kõigi nende päraltolemiste ja tarwiliku inwentaariga, olgu wiimane mõisaomaniku, -pidaja või mõisarentniku päralt.

Wäljawõte I. Wõrandamise alla ei kuulu: 1) linnade, heategewate ja teaduslikkude asutuste päralt olevad mõisad ja maad; 2) maatükid (Landstellen), mille kogusuurus ühe omaniku käes alla 150 dessatiini põldu on ja kui need maatükid rüütlimõisa omaniku päralt ei ole.

Wäljawõte II. Endistele wõrandataw maa pidajale, kui nad maad harimiseks saawad, jäetakse uue majapidamise sisseseadmiseks tarwilik elaw ja eluta inwentaar. Kirikumõisate ja maade pidajate inwentaari ei wõrandata.

Siis Eesti rahwaerakonna rühma parandused maaseaduse I peatüki juurde:

„I. Wõrandataw maa ja inwentaar. 1. Eesti Wabariigi Walitsus on selle seaduse järele õigustatud suurmaapidamiselt maad wõrandama, et seda riiklikkudeks otstarweteks kasutada või nendele edasi anda, kes maad harimiseks, eluasemeks või rahwusmajanduslikult wiljakate ettevõtete aluseks tarwitawad. Suurmaapidamiseks selle seaduse mõttes loetakse maaüksused, kus rohkem kui 300 tiinu kasutus-kõlbulikkude maad.

2. Wõrandamise alla ei kuulu linnade ja heategewate ning teaduslikkude asutuste mõisad ja maad.

3. Linnadel ja suurematel alewitel on õigus nende ligemas ümbruses olevatelt suurmaapidamistelt wõrandamise korral maad nii palju saada, kui neile seda kogukonna poliitika põhinõuete järele tarwis läheb.

4. Suurmaapidamiste keskkohad tulewad wõrandamisele:

1) kui nende all olewaid maid või nende peal olewaid hooneid maareformi teostamiseks hädapärast tarwis on;

2) kui seal tarwilikud majapidamise hooned puuduwad;

3) kui ühe isiku või lahutamata kooselawa perekonna liigete omanduses rohkem kui üks suurmaaüksus on. Wiimasel korral võib ainult üks keskkoh omanikule alles jääda. Alalejääwad keskkohad ei tohi suuremad olla kui 300 tiinu kasutus-kõlbulikkude pinda.

5. Wõrandamisele tulewad igatahes kõik talu-, orjuse- kuuendiku- ja kwootemaad, mis mõisatest weel lahutamata ja müümata, kui ka mõisamaa kohad, mis senni iseseiswad maapidamised olnud (renditalud, kandikohad jne.).

6. Wabariigi Walitsusel on õigus ühes mõisate ja maadega ka nende inwentaari wõrandada, mille juures aga wõranda-

mata jäänud maaosale tarwilik inwentaar alles peab jääma.“

Edasi parandused tööerakonna poolt. Need on järgmised:

§ 1-sest „eestkätt“ välja jätta; „tarwiliku“ asemele panna „kõlbliku põllumajandusliku.“

„Wäljawõte I.“ asemele panna „Täendus I.“

Wäljawõtte I. p. 2. muuta järgmiselt: „maatükid (Landstellen), mille suurus alla 150 dessatiini põldu on, kui nad rüütlimõisa omaniku päralt ei ole.“

Wäljawõte I. lisada 3. punkt juurde: „kirikumõisate ja maade pidajate inwentaar.“

„Wäljawõte II.“ asemele panna „Täendus II.“

Wäljawõtte II. viimane lause: „kirikumõisate ja maade pidajate inwentaari ei wõrandata“ — välja jätta.

Edasi Eesti sotsiaaldemokraatliku tööliste partei rühma parandused maaseaduse juurde:

I osa. „Sotsiaaldemokraatliku tööliste partei rühma nimel panen ette:

„§ 1. wäljawõttes I välja jätta sõna „Põldu“, nii et tuleks lugeda: „.... mille kogusuurus ühe omaniku käes alla 150 dessatiini on.“

§ 1. wäljawõtte II esimese lause lõppu juurde lisada sõna „wõrandamata“, nii et tuleks lugeda: „jäetakse uue majapidamise sisseseadmiseks tarwilik elaw ja eluta inwentaar wõrandamata.“

Sellesama wäljawõtte viimane lause: „kirikumõisate ja maade jne.“ välja jätta.“

Siis on ettepanek rahwaesitaja Neps'i poolt:

Panen ette § 1 wäljawõtte 1. p. 1. sõna „linnade“ järele wõtta „maakondade ja waldade.“

Edasi on rhs. Kruus'i ettepanek Eesti sotsialistide-rewolutsionäärade partei rühma poolt: „Wäljawõttes I „150 dessatiini põldu“ asemel „150 dessatiini maad“ ja weel: „Talumaast wõrandatakse sellel asuwatele põlluharimisest elawatele maatameestele (popsid saunikud jne.), kui nad soowiwad, § 21 ettenähtud töönormi suuruse osa ühest wõi mitmest majapidamisest, kusjuures igale põllupidajale alles jääw osa ei wõi väiksem olla eeltoodud normist.“

Siis on weel rhs. Baars'i ettepanek „§ 1 wäljawõtte I punkt teises välja jätta sõnad: „ja kui need maatükid rüütlimõisa omaniku päralt ei ole.“

Edasi rhs. Lattik'u ettepanek § 1 kohta: „Koguduste maast wõrandatakse kirikuwaldade talud ja tarbekorral see osa kirikumõisate maast, mis landstelle põllupinna normist üle ulatab.“

Rhs. Rosenwald'i ettepanek: „Wõrandamise alt jääwad wabaks kõik kultiveerimise all olevad kasutuskõlbmata maad ja viimase 10 aasta jooksul soode kuivatamise kaudu saadud põllud ja heinamaad, kui ka sellesama aja jooksul kõlbmata maadele istutatud ja külwatud metsad.“

Viimaks on Eesti maarahwa liidu parandus § 1 kohta: „§ 1. Wabariigi Walitsus wõrandab mõisad ja maad, mis Balti eraseaduse § 597-das ära tähendatud on, tarwidust mööda selle järele, kuidas ta uusi iseseiswaid väikemajapidamisi asutada suudab.

T ä h e n d u s I. Wõrandamise alla ei kuulu 1) linnade, heategewate ja teadusliikkude asutuste päralt olevad mõisad ja maad; 2) maatükid, mille kogusuurus alla 300 dessatiini põllumajanduslikult kõlblikku maad; 3) see osa wõrandatawatest maaüksustest, mis viimaste peal olevate hoonete põllumajanduslikuks kasutamiseks tarwilik, kuid mitte üle 300 dessatiini, välja arwatud need juhtumised, kus riiklikud huwid wõrandamist nõuawad.“

Need on kõik ettepanekud § 1 kohta. Oli weel ettepanek rhs. Kapp'i poolt, kuid nii palju kui teada, ühines rhs. Kapp rhs. Lattik'u ettepanekuga.

H. Kuusner (rhw.): Siin täienduseks rahwaerakonna rühma paranduste juurde tuleks § 1 juurde weel hääletamisele wõtta ka parandus § 7 juurde. Ma soowitaks selle paragrahwi juurde lugeda § 7.

Juhataja A. Birk: Ma loen § 7 ette: „Põllutöoministeeriumi ettepanekul otsustab Eesti Wabariigi Walitsus iga üksiku mõisa wõi maa ja selle inwentaari wõrandamise eraldi. Walitsuse otsused saadetakse põllutöoministeeriumi poolt koha peal ülewõtmise läbi täide.“

Hääletamise korra kohta arwan ma järgmist wiisi kõigeõigemaks: aluseks wõttes komisjoni ettepanekut hääletada teisi ettepanekuid kui parandusi tema juurde sellekohastes osades. Kõigepealt on tähendatud § 1 esimese osa kohta kolmes redaktsioonis ettepanekuid tehtud. Need kolm redaktsiooni tulewad paralleel hääletamisele ja selle järele, missugune neist läbi läheb, kujuneks järgmiste pa-

randuste hääletamise järg. Läheks näiteks rahwaerakonna ettepanek läbi, siis langeks ära komisjoni ettepanek, mis nõnda käib: „Riikliku maataagawara loomiseks wõõrandatakse riigi omanduseks eestkätt kõik Eesti wabariigi piiris olewad mõisad ja maad, mis Balti eraseaduse (1864. a. wäljaanne) § 597-das ära tähendatud, ühes kõigi nende päraltolemiste ja tarwiliku inventaariga, olgu wiimane mõisaomaniku, — pidaja wõi mõisa rentniku päralt.“

Sellesama osa kohta on Eesti rahwaerakonna rühma poolt ettepanek: „Eesti Wabariigi Walitsus on selle seaduse järele õigustatud suurmaapidamiselt maad wõõrandama, et seda riiklikkudeks otstarbeteks kasutada ehk nendele edasi anda, kes maad harimiseks, eluasemeks wõi rahwusmajanduslikult wiljakate ettewõtete aluseks tarwitawad.“

Ja kolmandaks maarahwa liidu ettepanek: „Wabariigi Walitsus wõõrandab mõisad ja maad, mis Balti eraseaduse § 597-das ära tähendatud on, tarwidust mööda selle järele, kuidas ta uusi iseseiswaid wäikemajapidamisi asutada suudab.“

Ma arwan, et kõigeenam läheb lahku komisjoni ettepanekust, vähemalt motiivilisest küljest Eesti rahwaerakonna ettepanek, sellepärast panen ma selle esimesena hääletamisele, siis maarahwa liidu ettepaneku, ja wiimaks komisjoni ettepaneku, millest sõna „eestkätt“ esialgselt välja jätan hääletamiselt. Niisamuti tuleb ka eraldi hääletamisele tööerakonna parandus „kõlbuliku põllumajandusliku“ sõna „tarwiliku“ asemele II lause lõpuosas. (Hääletatakse.) Hääletamise tagajärjed on järgmised: Rahwaerakonna ettepanek on saanud 22 häält poolt, maarahwa liidu ettepanek 16 häält, komisjoni ettepanek 61 häält. Koos on 99 Asutawa Kogu liiget. Komisjoni ettepanek selles osas, mis hääletamisel oli, on läbi läinud, sellega siis ühes kukuwad ära rahwaerakonna ja maaliidu ettepanekud ja ühtlasi ka Eesti rahwaerakonna paranduste § 1 lõpp, kus üles loetakse, mis selle seaduse mõttes suurmaapidamiseks arwatakse, nii et seda osa ei maksa enam hääletada. Nüüd tuleb hääletamisele tööerakonna poolt ettepanek parandus, komisjoni redaktsioonist välja jätta sõna „eestkätt“. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Siis tööerakonna parandus: sõna „tarwiliku“ asemel panna

§ 1. sõnad „kõlbuliku põllumajandusliku“. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on parandus wastu wõetud. Komisjoni kawa järel edasi minnes tuleksid hääletamisele parandused wäljawõtte I juurde, mis wõõrandamise alla ei kuulu. Tööerakonna poolt on parandus tehtud: „Wäljawõtte I“ asemele panna „Tähendus I“. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on parandus wastu wõetud. Edasi tuleb rhs. Neps'i parandus p. 1. juurde, mis järgmiselt käib: lisada sõna „linnade“ järele „maakondade ja waldade“. Selle juures pean tähendama, et komisjoni redaktsiooniga maaliidu paranduse § 1 tähenduse 1. punkt ja Eesti rahwaerakonna paranduste § 2 kokku käib, et wiimased komisjoni redaktsiooniga koos tulewad hääletamisele. Tähendus I esimese punkti kohta teisi parandusi ei ole. Kes on selle poolt, et tähendus I 1. punktis sõna „linnade“ järele panna veel „maakondade ja waldade“? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on parandus wastu wõetud. Nüüd tuleb wäljawõtte I 1. punkt terwelt hääletamisele tehtud täiendusega koos. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on 1. punkt wastu wõetud. Edasi tuleb tähendus I. punkt 2., mis järgmiselt käib komisjoni redaktsioonis: „Maatükid (Landstellen), mille kogusuurus ühe omaniku käes alla 150 dessatiini põldu ja kui need maatükid rüütlimõisa omaniku käes ei ole.“ Selle kohta on järgmised parandused tehtud. Esiteks tööerakonna poolt: Maatükid, mille suurus 150 dessatiini põldu on ja kui nad rüütlimõisa omaniku päralt ei ole. Teine sotsialistide-rewolutsionäärade rühma poolt, kus pannakse ette: „150 dessatiini põldu“ asemel „50 dessatiini maad“. Siis sotsiaaldemokraatliku tööliste partei rühma poolt, mis järgmiselt käib: „Maatükid (Landstellen), mille kogusuurus, mis ühe omaniku käes, alla 150 dessatiini on.“ Kõigepealt, arwan ma, tuleb hääletamisele rhs. Baars'i ettepanek, mis välja jätta soowitab sõnu: „Kui need maatükid rüütlimõisa omaniku päralt ei ole.“ Selle järele tulewad paralleel hääletamisele kõik teised ettepanekud. Sõna on rahwaesitajal Temant'il korra kohta.

J. Temant (rhw.): Ma arwan, nii hääletada ei saa. Ei saa igast iseseiswast ettepanekust ühte jagu wõtta, neid jagusid ühendades, kui neil midagi ühist ei ole, ja siis sarnasel wiisil kokkuseatud et-

ettepanekut kui iseseiswat ettepanekut hääletada. Ma saan aru, kui on üks ettepanek ja parandus selle juurde, siis võib paranduse wastuwõtmise läbi iga ettepanekut teatawal viisil muuta. On aga täiesti iseseiswad ettepanekud, siis peab neid kõiki eraldi ka hääletama, sest igal ettepanekul on iseseiswalt oma mõtte sees. Kuid meie juhataja teeb nõnda: ta võtab igast ettepanekust ühe jao ja ühendab neid, mille tõttu midagi võimatut väljalt tuleb. Minu arwamise järele talitab juhataja siin lubamatult, nagu see kodukorra järele mitte õige ei ole. Õige oleks see, kui iga iseseisew ettepanek eraldi hääletataks. Kuid nõnda üksikuid jagusid ettepanekutest ühendada on võimatu.

Juhataja A. Birk: Siin on juhatajale märkus tehtud, et ta omawoliliselt talitab. Ma pean tähendama, et igal Asutawa Kogu liikmel õigus on hääletamise kohta sõna võtta enne hääletamist. Kuid pärast, hääletamise ajal juhatajale kallale kippuda, pole vähemalt mitte korrekt. (Käteplagin pahemal pool ja keskel.)

Hääletamisele tulewad erakondade ettepanekud wõõrandamata jääwa maa kohta tähendus I punkt 2. järele. Kõige-kaugemale ulatawam on sotsialistide-rewolutsionäärade ettepanek.

Teisi ettepanekuid hääletamise korra kohta ei ole tehtud. Arwan, et hääletamisele võime asuda. Et selgem oleks, loen ma weel kord ette, missuguses järjekorras ettepanekud hääletamisele tulewad. Kõige enim tuleb hääletamisele rhs. Baars'i ettepanek: § 1. väljawõtte I punkt 2. välja jätta sõnad: „ja kui need maatükid rüütlmõisa omaniku päralt ei ole.“ (Hääletatakse.) Ettepaneku poolt ei ole keegi, ka mitte härra Baars ise. Ettepanek on tagasi lükatud.

Nüüd tulewad hääletamisele ettepanekud wõõrandamata jääwa maa suuruse kohta tähendus I punkt 2. järele; need on: 1) komisjoni ettepanek, 2) sotsiaaldemokraatliku tööliste partei rühma ettepanek — 150 dessatiini maad ja 3) sotsialistide-rewolutsionäärade ettepanek — 50 dessatiini maad. Kõige-kaugemale ulatawam on wiimane ettepanek, sellepärast panen ta esimesena hääletamisele. (Hääletatakse.) Hääl on saanud ettepanekud järgmiselt: sotsialistide-rewolutsionäärade ettepanek poolt 33, sotsiaaldemokraatide ettepanek 30, tööerakonna ette-

panek 21 häält. Absoluutset hääleenamust pole ükski ettepanek saanud, sellepärast tulewad nad uuesti poolt ja wastu hääletamisele. (J. Tõnisson, rhw.: Aga kuhu jäi rahwaerakonna ettepaneku hääletamine, 300 dessatiini wõõrandamata jääwamaa suurus? Paremal poolt: Aga maaliidu ettepanek?) Ma panen weel hääletamisele maaliidu ettepaneku, et wõõrandamata jääwate maatükkide suurus 300 dessatiini oleks. (Hääletatakse.) Poolt 30 häält.

Nüüd tulewad ettepanekud poolt ja wastu hääletamisele. (Hääletatakse.) Hääletamise tagajärjed on järgmised: sotsialistide-rewolutsionäärade ettepaneku poolt 36, wastu 51 häält; sotsiaaldemokraatide ettepaneku poolt 39, wastu 48; maaliidu ettepaneku poolt 29, wastu 61; komisjoni ettepaneku poolt 20, wastu 48. Kodukord ütleb: Kui on terve kogu ettepanekuid hääletamisel, siis loetakse see ettepanek wastuwõetuks, mille poolt antute häälte arw suurem on, kui wastu antud häälte arw. Praegusel korral ei saanud ükski ettepanek sarnast enamust ja ei ole sellepärast wastu võetud.

J. Tõnisson (rhw.): Komisjoni ettepanek väljawõtte esimese osa kohta on otsustamata. Kodukorra mõtte järele tuleb hääletamine järgmisel koosolekul. Et ei saadud üht punkti mitte ära otsustada, siis ei ole ka võimalik siin üksikasjalisele arutamisele võtta üksikud osasid, waid enne tuleb hääletamine lõpule wiia, mis pooleli jäi; et ükski ettepanek enamust ei saanud, siis panen ette hääletamist järgmise koosolekuni edasi lükata.

L. Olesk (töer.): Asjalugu on nimelt see, et meil oli neli ettepanekut ja need iseenesest sisaldawad väljawõtteid. Kui neist ettepanekuist ükski pole wastu võetud, siis tähendab, et see väljawõtte hoopis ära langeb ja jääb järele ettepanek, et wõõrandamise alla käiwad kõik maad. (Kiiduawaldused pahemal pool ja keskel.)

Juhataja A. Birk: Hääletamisele tuleb rhs. Rosenwald'i ettepanek: Wõõrandamise alt jääwad wabaks kõik kultiveerimise all olewad kasutuskõlbmata maad ja wiimase 10 aasta jooksul soode kuiwatamise kaudu saadud põllud ja heinamaad, kui ka sellesama aja jooksul kõlbmata maadele istutatud ja külwatud metsad. (Hääletatakse.) Nähtawa

enamusega on ettepanek tagasi lükatud. Siis on olemas rhs. Lättik'u ettepanek: Parandus § 1. kohta. „Koguduste maast wõõrandatakse kirikuwaldade talud ja tarbekorral see osa kirikumõisate maast, mis landstelle põllupinna normist üle ulatab.“ (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek tagasi lükatud. Sotsiaaldemokraatliku rühma poolt on ette pandud II wäljawõtte esimese lause lõppu panna sõna „wõõrandamata“. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Panen hääletamisele wäljawõtte esimese lõike komisjoni ettepanekus praegu wastuwõetud parandusega. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Järgmine parandus on sotsiaaldemokraatliku rühma poolt: wälja jätta teise wäljawõtte lõpust: „Kirikumõisate maade pidajate inwentaari ei wõõrandata.“ (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek tagasi lükatud. Nüüd on veel redaktsiooniline parandus tööerakonna poolt: „wäljawõtte II“ asemel panna „täendus II“. Kes on selle paranduse poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on parandus wastu wõetud. Kes on selle poolt, et täendus II lõpust lause wiidakse I tähenduse lõppu, nagu tööerakond ette paneb? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Edasi tuleb ettepanek sotsialistide-rewolutsionääride rühma poolt: „Talumaast wõõrandatakse sellel asuwatele põlluharimisest elawatele maatameestele (popsid, saunikud jne.), kui nad soowiwad, § 21 ettenähtud töönormi suurune osa ühest wõi mitmest majapidamisest, kusjuures igale põllupidajale allesjääw osa ei wõi wäiksem olla eeltoodud normist.“ (J. Temant, maal: Teen ettepaneku nimeline hääletamine ette wõtta.)

Pean tähendama, et kodukorra järele vähemalt $\frac{1}{3}$ osawõtjatest peab nimelise hääletamise poolt olema. Kes on nimelise hääletamise poolt? (Hääletatakse.) Palun sekretäari ära lugeda, kui palju koosolekul wiibijaid on. — Koosolekust wõtab osa 89 liiget, neist on 28 poolt olnud. Siis tähendab... (Wahel hüüded: Palume uuesti ära lugeda, ei ole õieti loetud! Mära. J. Temant, maal: Ma arwan, et on wiga lugemise juures olnud,

palun uuesti ära lugeda, kui palju hääli poolt ja kui palju wastu on. H. Kuusner, rhw.: Ajaloolik silmapilk, sellepärast uuesti lugeda.)

Ma pean korra kohta tähendama, et 89 on koos, siis peab poolt olema 29 ehk $\frac{1}{3}$. Wõib olla, et on eksitud, sellepärast palun uuesti neid, kes ettepaneku poolt on, et nimelist hääletamist toime panna, kätt üles tõsta. (Hääletatakse.) Koos on 95 saadikut. Neist on 33 nimelise hääletamise poolt, nii et nimeline hääletamine pannakse toime. (Hüüded paremalt poolt: Bravo! Hüüded pahemalt poolt: Parempool wiidab niigi palju aega.) Hääletamise wiisi kohta ei ole ettepanekuid tehtud, ma arwan seda järgmiselt teha: rahwaesitajatelt kwoorum-raamatu järjekorras küsitakse järele, kas nad on sotsialistide-rewolutsionääride ettepaneku poolt wõi wastu ja nad wastawad nende küsimiste peale „poolt“ wõi „wastu“. Hääletamisele tuleb sotsialistide-rewolutsionääride poolt ette pandud parandus, mis järgmiselt käib: „Talumaast wõõrandatakse sellel asuwatele põlluharimisest elawatele maatameestele (popsid, saunikud jne.), kui nad soowiwad § 21. ettenähtud töönormi suurune osa ühest wõi mitmest majapidamisest, kusjuures igale põllupidajale allesjääw osa ei wõi wäiksem olla eeltoodud normist.“ Rhs. Anderkopp, kas olete selle poolt wõi wastu? — Wastu. Rhs. Kuusner? — puudub, Raudsepp. — Poolt. Ploompuu. — Wastu. Parts. — Wastu. Sorokin. — (Naer. — Ma alles tulin praegu saali.) Rhs. Mets. — Poolt. Loorits. — Poolt. Piiskar. — Poolt. (H. Kuusner, rhw.: Olen ilmunud ja olen poolt.) Tuleb wälja, et raamatu järele ei saa korralikult kokkuwõtteid teha, palun seda hääletamist annulleerida ja trükitud nimekirja järele hääletada.

Rhs. Ainson, Juhan. — Wastu. Ammerman, Jaan. — Erapooletu. Anderkopp, Aadu. — Wastu. Anwelt-Ostra, Alma. — Poolt. Arras. — Wastu. Asson, Emma. — Poolt. Ast, Karl. — Poolt. Astrem, Rudolf. — Poolt. Baars, Karl. — Wastu. Bachman, Aadam. — Wastu. Birk, Aadu. — Wastu. Bock, Maks. — Wastu. Ehrlich, August. — Wastu. Einbund, Karl — puudub. Ernesaks, Johannes. — Poolt. Ernits, Willem. — Poolt. Grünthal, Tiemoteus — puudub. Grünwald, Gustaw.

— Poolt. Haho, Kristjan. — Wastu. Hüneron, Jaan. — Wastu. Jaakson, Jüri. — Wastu. Jans, Juhan — puudub. Inglit, Karl. — Saunameeste poolt. Johanson, Leopold. — Poolt. Johanson, Peet. — Wastu. Jonas, Erich — puudub. Ipsberg, Karl. — Wastu. Juhkam, Mihkel — puudub. Järwe, Jaan — puudub. Jürman, August. — Wastu. Kalbus, Tõnis. — Wastu. Kann, Nikolai. — Wastu. Kapp, Aleksander. — Wastu. Kaplur, Artur. — Poolt. Karin, Peeter. — Poolt. Kartau, Juhan. — Wastu. Kikson, Hugo. — Poolt. Koch, Herman — puudub. Konik, Konstantin. — Wastu. Kornel, Karl. — Wastu. Kukk, Johannes — puudub. Kuusner, Hugo. — Wastu. Kurs-Olesk, Minni — (küsi, kas lubatakse motiweerida, kuid ei saa, sest hääletamine on juba käsil) — Erapooletu. Kruus, Hans. — Poolt. Kärner, Jaan. — Poolt. Köstner, Nikolai — puudub. Laar, Anton — puudub. Lattik, Jaan. — Wastu. Lehtman, Johannes. — Wastu. Lindros, Jakob. — Poolt. Loik, Tõnu. — Wastu. Londo, Peeter. — Poolt. Loorits, Andres. — Poolt. Lukk, Karl. — Poolt. Loo, Jaan. — Wastu. Maim, Nikolai. — Wastu. Martna, Hans. — Poolt. Martna, Mihkel — puudub. Mets, Hans. — Poolt. Mets, Jaan — puudub. Meyer, Johannes. — Wastu. Mikiwer, Jakob. — Poolt. Neps, Mihkel. — Erapooletu. Nipman, Eduard. — Poolt. Nurk, Hans. — Poolt. Nõges, Mats. — Wastu. Oinas, Aleks. — Poolt. Olesk, Lui. — Wastu. Onton, August. — Poolt. Parts, Kaarel. — Wastu. Peiker, Christop. — Wastu. Piip, Hans — puudub. Piiskar, Jaan. — Poolt. Ploompuu, Johan. — Wastu. Pool, Theodor — puudub. Poska, Jaan — puudub. Press-Jansen, Helmi. — Poolt. Päts, Johanna. — Wastu. Päts, Konstantin. — Wastu. Päts, Woldemar. — Wastu. Pöhl, Hans — puudub. Pöld, Peeter. — Wastu. Püüman, Mait. — Poolt. Raamot, Jaan. — Wastu. Raud, Märt. — Wastu. Raudsepp, Hugo. — Poolt. Rei, August — puudub. Ratasepp, Anton. — Poolt. Reinthal, Johannes. — Wastu. Reintam, Julius. — Wastu. Reisik, Marie — puudub. Rosenthal, Eduard. — Wastu. Saar, Karl. — Wastu. Schipai, Aleks. — Wastu. Schulbach, Arnold. — Wastu. Seljamaa, Julius. — Wastu. Semper, Johannes — puudub. Sorokin, Aleksei. — Wastu. Sternfeldt, August. — Wastu. Strandman, Otto — puudub. Säkk, Eduard. — Wastu. Talbak, Tõnu. — Poolt. Talts, Nikolai — puudub. Temant, Jaan. — Wastu. Tom-

berg, Victor. — Wastu. Tulp, Aleks. — Poolt. Tõnisson, Jaan. — Wastu. Uibo-puu, Artur — puudub. Uluots, Jüri. — Wastu. Uustalu, Jüri. — Poolt. Wain, Jaan. — Poolt. Warrik, Mihkel. — Wastu. Weiderman, Aleks. — Wastu. Weiler, Aleks. — Wastu. Welwelt, Aleks. — Wastu. Westerberg, Arnold. — Poolt. Westholm, Jakob. — Wastu. Wilde, Eduard — puudub. Wirma, Karl. — Poolt. Zimmerman, Johannes. — Wastu.

Pean tähendama, et see nimekiri liikuw on, kui ehk mõni on eksikombel wahele jäänud, siis palun teatada. Tähendab, nimekiri on õige olnud. Hääled loetakse praegu kokku. Kui soovitakse, võidakse kokkuwõtmist kontroleerida. Ei soovita — jäetakse sekretariaadi hooleks. — Hääletamine on andnud — poolt 36, wastu 57, erapooletuid — 3. Nii on see ettepanek tagasi lükatud. Pean tähendama, et siin on mõned parandused, mis weel hääletatud ei ole ja nüüd hääletamisele tulewad. Kõigepealt maarahwa liidu poolt, see on: „See osa wõõrandatawatest maaüksustest, mis wiimaste peal olewate hoonete põllumajanduslikuks kasutamiseks tarwilik, kuid mitte üle 300 dessatiini, wälja arwatud need juhtumised, kus riiklikud huwid wõõrandamist nõuawad.“

J. Tõnisson (rhw.): Hääletamise korra juures seletas juhataja, et tema wõtab aluseks komisjoni ettepaneku ja wõtab teistest ettepanekutest need osad hääletamisele, mis seda ettepanekut muudawad, et siis neid eriettepanekuid kui amendements, see on lisandusi otsustada. Seda on ka tõesti tarwis, et teada, missugusel kujul tuleb alusettepanek lõpulikule hääletamisele. Nende ettepanekute üle, mis ei ole komisjoni eelnõu § 1 täienduseks, waid mis on selle paragrahwi wastandiks, ei saa aga mitte sel teel otsustada. Nii palju kui üksikutes ettepanekutes oli üht wõi teist määrust, mis muutis I paragrahwi komisjoni redakt-sioonis, wõis nende üle hääletada, aga siin on ettepanekuid, mis oma kõiksuses on wastandiks komisjoni eelnõu § 1. Wõimatu on nüüd wõtta nendest koguettepanekutest, mis iseseiswateks wastanditeks on, mõnda osa ja hääletada. Oleks tarwis hääletada, kas üks wõi teine osa — ettepanek kui lisandus § 1. komisjoni redakt-sioonis wastuwõetaw on, wõi mitte. See on juba suurelt osalt tehtud ja oli wõimalik. Senniste hääletamiste juures maaliidu ettepanekus on asju, mida siin

puudutatud veel ei ole. Nii siis wõidakse nende üksikute osade üle veel hääletada, kui lisanduste üle esimese paragrahwi juurde. Ma ei tea, kuidas maaliit seda tahab, rahwaerakonna seisukoht aga on nõnda, et ta oma ettepaneku on teinud kümnes punktis; nendest on 7 esimest punkti oma kokkuwõttes wastandiks komisjoni eelnõu esimesele paragrahwile. Ei ole mitte wõimalik hääletada neid üksikuid punkte, et neid wastu wõtta, wõi tagasi lükata. Waid üksikuid punkte wõidi selles mõttes hääletada, et waadata, kas nad paragrahwi esimese lisandustena wastu wõetakse, wõi mitte. Tuleb aga see koguettepanek, mis wastandiks on paragrahw esimesele, üksikult hääletamisele, siis wõib olla, et üksikud asjad küll tagasi lükatakse enamusega, koguettepanek toob aga sootu uue tee ja uue kawa maauuenduse teostamiseks ja sellepärast peab tema oma kõiksuses, see on 7 esimest punkti korruga hääletamisele tulema, selle peale vaatamata, kas üksikud punktid kui § 1. lisandused otsustatud wõi mitte. Ja selles mõttes wõib siis ka maaliit teha oma ettepanekuga, kuidas tema mõtleb. Tema wõib oma ettepaneku tagasi wõtta, aga rahwaerakond jääb selle juurde, et hääletamisele peab tulema meie koguettepanek enne, kui komisjoni § 1 hääletamisele wõetakse. Kui rahwaerakonna ettepanek tagasi lükatakse ja teisi ettepanekuid ei ole, tuleb komisjoni ettepanek hääletamisele. Ja kui ta hääleenamuse saab, siis on ta wastu wõetud; aga wõib juhtuda, et rahwaerakonna ettepanek enamuse saab; seda ei tea enne öelda, kuidas asi hääletamisel selgub.

J. Temant (maal.): Sellel näol, kuidas Asutaw Kogu wastu wõtnud § 1, (Wahel hüüded: Ei ole veel wastu wõetud.) on igatahes talupoegade maad wõõrandatud. See on meile maaliidule väga tähtis, sest praegusest silmapilgust peale ei oleks meil Eestis enam wäikepõllupidajaid omanikka. See selgub makswatest seadustest. Wõrrelge § 1 praegusest seaduseelnõust § 597, 617 III jaos meie tsiwiil-seaduses. Maaliidu ettepanek on täiesti iseseisew, ja meie nõuame, et seda hääletataks paralleelselt nende ettepanekutega, mis hääletamisel olnud. Meie ettepanek ei ole täiendus, waid on iseseisew. Seda ettepanekut wõib arutada ainult terwel kujul, ei wõi aga wõtta üksikut jagu sellest ja teist eitada, waid seda ettepanekut peab wõtma

nagu ta on. Nii on see ettepanek täiesti iseseisew ettepanek ja on sihitud selle poole, et wäikepõllupidajatele omanikkudele jätta nende maad puutumata. Sellepärast palume meie maaliitlased, oma ettepanekut paralleel iseseiswalt hääletada.

L. Olesk (töer.): Et meie asjaajamises halbu pretsedente ei luba, siis ei saa ma ka härra Temant'iga ja Tõnison'iga nõus olla. Hääletamise korra kohta tuleks seda silmas pidada: enne kui hääletamisele asutakse, loeb koosoleku juhataja, nagu kodukord seda nõuab, ettepaneku ette, pärast seda antakse kawa, mis hääletamisele tuleb. Kui kellelgi on midagi öelda hääletamise korra kohta, siis wõib tema korra kohta sõna wõtta ja hääletamise korda muuta; kui ta aga seda teinud ei ole, pärast seda, kui Asutaw Kogu hääletamisele on läinud, pole mitte wõimalik seda enam teha. Ma saan muidugi aru, mispärast seda tarwis on, — sellepärast, et ühele wõi teisele erakonnale ei wasta hääletamise tagajärjed, hääletamised on andnud sarnaseid resultaate, mida neil väljaspool Asutawat Kogu raske kaitsta on, — et kõik need mõisamaad käiwad wõõrandamise alla. (J. Temant, maal.: Talukohad olete ära wõtnud! Olge head, lugege seda paragrahwi.) Kui Teil raamat kaasas on, siis wõite lugeda. Asjalugu on nii, et siin kangekaelselt soowitatakse wägipulka wedada; see wõib ka enam-wähem juhuslik olla. Poliitika nõuab teatawat arusaamist ja jõudude hindamist. (Saalis suur müra, paremalt poolt hüütakse: Öigus!) Siin on heaks arwatud wägikaigast wedada. (Saalis müra, pahempoolsed ja tööerakondlased awaldawad kestwat kiitust.) Asjalugu on see, et nõrgem katkestab wägipulga wedamise juures oma jõu, selle katkestamise tagajärgi ei saa nii parandada, et meil hääletamise korda kutsutakse muuta. Iseenesest ei ole see õnnetus. III lugemisel wõib projekti täiesti hääletada, kui need ettepanekud nii oleksid olnud, et neid oleks saanud hääletada paralleelselt projektiga; projekti valmistajad olid aga nii isiklikud, et nad ei wiitsinud projekti täiesti walms teha, nii et ta oleks wõinud iseseiswalt hääletamisele tulla. Need ei olnud ümmargused projektid ja sellepärast ei saanud neid nii ette panna ja koosoleku juhataja pidi teistkordset hääletamist tarwitama; et

tal seda õigus teha oli, paistis sellest, et selle teguviisi vastu ei wäelnud keegi, ainult kui resultaatidega rahul ei olnud, leiti koosoleku juhataja teguviis mitte õige olewat. See ei ole asja korralik wiis, ei saa ju sellega nõus olla, seda mitte hukka mõista. (Kiidua waldused pahemal pool.)

J. Tõnisson (rhw.): Kui juhataja siin hääletamise korra üle seletust andis, siis ei öelnud ta sõnagi, et tema mitte ei pane rahwaerakonna ettepanekut hääletamisele. Kui juhataja oleks tegelikult rahwaerakonna ettepaneku kõrwaldanud, siis oleks rahwaerakonna esitajatel põhjust olnud tema teguviisi vastu wälja astuda. Senni ei ole seda näha ja mina ei ole seda ka juhataja sõnadest järeldada wõinud. Praegu on hääletatud üksikuid osasid üksikutest ettepanekutest lisandustena § 1-se juurde. Hääletamise aluseks on komisjoni eelnõu § 1. Enne kui § 1. komisjoni redaktsioonis hääletamisele wõetakse, tuleksid aga paralleel-ettepanekud hääletamisele. Selle juures ei saa mitte wõtta üksikuid osasid üksikutest ettepanekutest, waid ettepanekud tuleksid nende kõiksuses wõtta. See on minu arwates õige parlamentaarse korra nõue. Meie juhataja ei ole selle vastu sõnagi öelnud.

Juhataja A. Birk: Seletuseks hääletamise korra kohta pean tähendama, et paragrahw ei ole weel terwelt vastu wõetud, sellepärast tuleb kogu § 1 korraga weel hääletamisele. Enne tuleksid aga rhs. Tõnisson'i ja Temant'i ettepanekud. Esimesena oleks maarahwa liidu ettepanek, mis oleks teatawaks täienduseks, aga maarahwa liidu esitaja nõuab, et see saaks terwes üksuses ette pandud. Ma sain maarahwa liidu ettepanekust niiviisi aru. Teiseks oleks rahwaerakonna ettepanek. Temas on teatawad osad, mis ei ole hääletamisel olnud, mis aga arwatakse terve ettepanekuga hääletamisele panna. Nii wõiks tulla hääletamisele kogu ettepanekud.

J. Tõnisson (rhw.): Me oleme algusest saadik öelnud, et kõigepealt tuleksid siin hääletamisele paralleel-ettepanekud § 1 juurde. I ettepanek on maarahwa liidu esitaja Temant'i poolt, ja ma ei leia, et see meie kodukorra rikkumine oleks, kui meie need ettepanekud teatawate üksustena hääletamisele wõtame. Öeldakse küll, et see hääletamine sisuliselt mingi-

suguseid uusi tagajärgi ei anna, kuid mina arwan, et ühel wõi teisel juhtumisel ettepanekud siiski terwes kujus hääletada tulewad. Esiteks tuleks terwes kujus maarahwa liidu ettepanek, see oleks I üksus. Teine on rahwaerakonna ettepanek kõigis osades, mis on arutamisel ja hääletamisel olnud. (J. Temant, maal.: Täiesti õigus!) Kolmandaks tuleb komisjoni ettepanek, nii nagu ta siin hääletamisel wälja on kujunenud. Siin on otsustamisel nii tähtsad asjad ja mina palun nimelist hääletamist. Siin ei ole enam tegemist üksikute lisandustega.

Juhataja A. Birk: On ettepanek tehtud nimeliselt hääletada. (J. Temant, maal.: Lubage seda põhjendada.)

J. Temant (maal.): Just sellest seisukohast wälja minnes, kas rahwaenamus rahwaesitajate kaudu tahab talud ära wõtta wõi mitte, nõuame meie nimelist hääletamist.

L. Olesk (töer.): Ma pean tähendama, et mul midagi selle vastu ei oleks, kui siin nimelist hääletamist nõutakse, kuid pean oma kohuseks tööerakonna rühma poolt seletada, et meie kõigi „Landstelled“ ärawõtmise poolt ei ole olnud. Kui meie hääletame § 1 poolt niisugusel kujul, siis teeme seda olude sunnil. III lugemisel katsume oma parandust läbi wiia, mis meie poolt on ette pandud. (Kära, iseäranis paremal pool.)

K. Ast (sd.): Olnud hääletamise tagajärjel on kõik parandused ära kukkunud. Meie kodukord ei ole sarnasel juhtumisel wõimaseid hääletamise peensusi ette ära näinud. Hääletamisele tuleksid nende järjekorras ettepanekud, mis komisjoni ettepanekust kaugemale ulatawad, aga siiski üldisest kawast kinni peawad. See oli esiteks. Teiseks tahtsin hääletamise kohta seda tähendada, et hääletamisel peaks järjekord teine olema. Esimesena tuleks hääletamisele komisjoni ettepanek. Edasi ütlen ma, et meie erakond ei arwa ka mitte, et tuleksid ära wõtta kõik „Landstelled“, waid 150 tiinu suuruses tuleks maad alles jätta. Et meie ettepanekut vastu ei wõetud, siis hääletasime II ettepaneku poolt... (Wahelhüüe paremalt poolt: Sõbrad pole poolt.) ...mis meile igatahes hoopis lähem oli, kui komisjoni ettepanek. Meie hääletasime sotsialistide-rewo-lutsionäärde ettepaneku poolt, et 50 tiinu

alles jääks; kuid et ka see läbi kukkus, siis jäi seadusesse tühi koht. See tuli sellest, et paremal tiirwal ei osatud hääli ära kasutada.

J. Seljamaa (töer.): Ma juhin rahwaesitajate tähelepanu järgmise asjaolu peale. „Landstelled“ suuruse asjas hääletasime meie komisjoni ettepaneku poolt, mis ühes sellega ka tööerakonna ettepanek oli. See ettepanek kukkus läbi, nõnda et nüüd tulewad wõõrandamise alla ka väiksed maakohad 2—3-tiinulised, ja neid on meil rohkesti. Mina konstateerin seda fakti. Edasi juhin ma tähelepanu selle peale, et III lugemisel tulewad ettepanekud uuesti hääletamisele ja III lugemisel teeme oma paranduse uuesti.

(Sekretääri kohale asub sekretäär **H. Martna**.)

H. Kuusner (rhw.): Rahwaerakonna ettepanekus on öeldud, et meie tahame alles jätta need maaüksused, kus on kasulik ja kõlbulik maapind 300 tiinu, kuna tööerakonna ettepanekus seisab alles jätta kohad, kus põllumaad on 150 tiinu. Niisuguse ettepaneku poolt ei saanud meie mitte hääletada.

Juhataja A. Birk: On ettepanek tehtud nimeliselt hääletada. Et selgusele jõuda, kas on tarvilik $\frac{1}{2}$ selle poolt, palun neid, kes poolt, käsi üles tõsta. (Wahelhüüded: Kometitegijad tulewad ära.) 34 on nimelise hääletamise poolt. Esimese nimelise hääletamise järele arwates on see üks kolmandik. Kas soowitakse teisi koosolijaid ka ära lugeda? Ei soowita. On ettepanek tehtud komisjoni ettepanekut esimeseks wõtta. (Wahelhüüded paremalt poolt: Paralleel hääletamised.) Kes on maaseaduse § 1 poolt komisjoni redaktsioonis, ma palun kuulata, ühes wastuwõetud parandustega, mis nüüd hääletamisele tuleb. (J. Tõnisson, rhw.: Paluksin ette lugeda.) Palun tähele panna (loeb):

I. Wõõrandataw maa ja inwentaar. § 1. Riikliku maatagawara loomiseks wõõrandatakse riigi omanduseks kõik Eesti wabariigi piirides olewad mõisad ja maad, mis Balti eraseaduse (1864. a. väljaanne) § 597-das ära tähendatud, ühes kõigi nende päraltolemiste ja kõlbliku põllumajandusliku inwentaariga, olgu viimane mõisaomaniku, -pidaja ehk mõisarentniku päralt.

Täheendus I. Wõõrandamise alla ei kuulu: 1) linnade, heategewate ja teadusliikkude asutuste, maakondade ja waldade päralt olewad mõisad ja maad; 2) kirikumõisate ja maade pidajate inwentaar.

Täheendus II. Endistele wõõrandataw maa pidajaile, kui nad maad harimiseks saawad, jäetakse uue majapidamise sisseseadmiseks tarwilik elaw ja eluta inwentaar wõõrandamata.

See on siis kõik. Kes selle redaktsiooni wastuwõtmise poolt, neid palun öelda „poolt“. Kes wastu, neid palun öelda „wastu“.

H. Raudsepp (sr.): Kas ei saaks mitte hääletamist tehniliselt lühendada, näiteks nimekirja järele öeldakse, kas maarahwa liidu ettepaneku poolt või mõne teise ettepaneku poolt. (Wahelhüüded: Kodukorra järele.)

Juhataja A. Birk: Ei soowita. Siis tuleb kõigepealt komisjoni ettepanek, mida ma siin ette kandsin, hääletamisele. Kes on selle ettepaneku poolt, neid palun „poolt“ öelda.

J. Seljamaa (töer.): Palun sõna. Juhin selle peale tähelepanu, et kui juhataja kodukorrast nii palju kõrwale kaldub, et ta rahwaerakonna ja maarahwa liidu koguettepaneku ühes nende parandustega, mis juba hääletatud, hääletamisele paneb, siis on loomulik, et juhataja peaks hääletamisele panema ka kogu esimene paragrahwi ilma muudatusteta, nagu ta rahwaesitajate kätte komisjoni poolt on tulnud. (Üldine segadus, läbisegihüüded.)

J. Uluots (maal.): Harilikult on wiisiks ikka hääletada üldist terwet paragrahwi nii, nagu ta on juba osakaupa wastu wõetud. Nüüd aga tahab rhs. Seljamaa uut muutust hääletamise juures toime panna. Esimeseks tükeldatakse see paragrahw ära, muist jäetakse täiesti wälja ja siis wõetakse hääletamisel wastu. Niisugust korda ei ole mitte lubatud. Mis aga puutub maaliidu ja rahwaerakonna poolt ettepanekud parandustesse, siis ei ole need ettepanekud küll mitte hääletamisel olnud... (Wahelhüüded: On, on!) ...ja kui on, siis on seal wigu, on palju punkte, mis ei ole ... (Rahutus ja meeleawaldus keskel.)

Juhataja **A. Birk** (helistab): Palun rahu. Palun erajutud järele jätta; muidu lõpetan koosoleku.

J. Uluots (maal.): Ei wõi olla, et üks ettepanek, mis on kord osakaupa wastu wõetud, hääletamisel muudetakse. See ei wõi olla, et see ettepanek wastu wõetakse, mida rhs. Seljamaa siin ette pani: sellega luuakse ümber ja maetakse maha kõik need määrused, mida maailma parlamendid senni kalliks on pidanud.

T. Kalbus (töer.): Siin waieldakse wastu, et rahwaerakonna ettepanek pole hääletamisel olnud; siis wõetagu rahwaerakonna esimene ettepanek parandus- tega, mille esimene osa läbi kukutati. Need osad peawad wälja jääma ja ei wõi hääletamisele tulla. Mis weel hääletamisel olnud ei ole, ainult see wõib hääletamisele tulla. Kui tahetakse seda rahwaerakonna poolt maksma panna, et need wõiksid weel teist korda hääletamisele tulla, siis peab see olema maksew ka kõigi komisjoni ettepanekute kohta, et wõiwad ka teist korda hääletamisele tulla need ettepanekud. Maaliidu ettepanek kukkus samuti läbi. Toetan rahwaesitaja härra Seljamaa ettepanekut, et kui juhataja laseb rahwaerakonna wõi maaliidu ettepanekut täielikult hääletamisele tulla, mille meie esiteks läbi kukutasime, siis on juhataja kohustatud ka komisjoni ettepaneku täielikult hääletamisele wõtma.

K. Päts (maal.): Mina tahtsin ainult konstateerida, et maaliidu ettepanekus on osasid, mida meie täna mitte arutanud ega hääletanud ei ole. Näiteks ei ole arutamisel olnud § 1-ses 1-ne lõige: maad wõõrandatakse tarwiduse mõõdul, selle järele, kuidas ta uusi iseseiswaid majapidamisi luua suudab. Meie paneme selle peale suurt rõhku, ja et seda siin mitte arutatud ei ole, et niisugust parandust ei ole olnud, ja kui meie wõtame komisjoni ettepaneku niisugusel kujul wastu, siis teame, et sellel ettepanekul on seesugune kord, et maa ühekorraga wõõrandatakse, niipea kui seadus maksujõusse on astunud. See on sisuliselt koguni teine asi, kuidas wõõrandamine läbi wiiakse. Siis on weel teine punkt — 3, mis meil täiesti uus on ja mida ka parandusena ei ole hääletatud. Minu arwates ei teeks sugugi paha, kui meie need punktid, mis kord juba wastu wõetud, uuesti hääletame, sest hääleenususega kord tagasi lükatud, lükatakse nad muidugi jälle ta-

gasi ja sellepärast ei pruugiks ennast sugugi ärritada.

Juhataja A. Birk: Pean tähendama, et § 1 maaliidu ettepanekust tagasi lükati, ja ma leian, et ei ole mingisugust takistust selleks, et komisjoni ettepanek täielikult hääletamisele tuleks, sest tema oli ka iseseisew ettepanek. (Wahel hüüded: Aga parandatud kujul.) Faktiliselt märkuseks on sõna rahwaesitaja Uluots'al.

J. Uluots (maal.): Kui rhs. Seljamaa ettepanek wastu wõetakse, siis ühes sellega annulleeritakse kõik täna tehtud töö. Mina ei wõi kuidagi aru saada osakaupa arutamisele wõtmisest. (Parema ja pahema poole wahel kohtadel ägedad waidlused; wahel hüüded kõnelejale pahemalt poolt; naer.)

Juhataja A. Birk: Palun tähele panna. (Kõlistab wahet pidamata, sest kõneleja sõnadest on wõimatu aru saada.) Juhatusel on õigus waheaega määrata, sellepärast teen ettepaneku waheaega pidada. Kes on selle poolt, et waheaega määrata? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Kui suurt waheaega soowitakse? Omalt poolt teen ettepaneku ¼ tundi. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Kuulutan ¼ tunnilise waheaja.

Waheaeg algab kell 7.

Pärast waheaega algab koosolek kell 7.15 min.

Koosolekut juhatab abiesimees **A. Birk**.

Sekretäri kohal sekretär **H. Martna**.

Juhataja A. Birk: Asutawa Kogu koosolek läheb päewakorras edasi. Teatan, et ettepanekud on sisse tulnud rhs. Tõnisson'i poolt, et rahwaerakonna ettepanek saaks täielikult hääletamisele wõetud ja rhs. Temant'i poolt niisamasugune ettepanek maaliidu ettepaneku kohta. Ma ei taha ise otsustada, kas hääletamisele panna, wõi mitte; sellepärast panen hääletamisele, kas wõtta need ettepanekud, mis sisuliselt ühed, täiel kujul hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek tagasi lükatud. (J. Tõnisson, rhw.: Muidugi — enamus!) Ma tähendan, et

nüüd tulewad hääletamisele need parandused, mis enne ei ole olnud, sest nad pais-tawad täiesti iseseiswad olewat. Nimelt maaliidu ettepanek: „Wõõrandamise alla ei kuulu see osa wõõrandatud maaüksus-test, mis wiimaste peal olewate hoonete kasutamiseks tarwilik, kuid mitte üle 300 tiinu, wälja arwatud need juhtumised, kus riiklikud huwid wõõrandamist nõuawad.“ Kes on selle poolt... (W a h e l h ü ü d: Missuguse ettepaneku poolt? Saalis üldine kära.) Ma lugesin ette. Kordan siiski weel: komisjoni ette-paneku juurde täienduseks tuleb maaliidu parandus: „Wõõrandamise alla ei kuulu see osa wõõrandatud maaüksusest, mis wiimaste peal olewate hoonete kasutami-seks tarwilik, kuid mitte üle 300 tiinu.“ Kes selle ettepaneku poolt on? (H ä ä l e -t a t a k s e.) Nähtaw enamuse on selle wastu. (J. Tõnisson, rhw.: Ma palusin sõna hääletamise korra kohta.) Siin on weel üks punkt, mis hääletamisel pole olnud, see on rah-waerakonna parandustest see osa, mis rhs. Kuusner arwas § 1 kohta käiwat. See on punkt 7, mis pole weel hääletatud. Kes on selle ettepaneku wastuwõtmise poolt? (H ä ä l e t a t a k s e.) Nähtawa enamusega on see ettepanek tagasi lükatud. (J. Tõnisson, rhw.: Ma palusin sõna.) Ma tähendan, et sellega on siis need punktid läbi, mis sisse anti, nii palju, kui ma nad siin täna ette olen kandnud. Teisi ettepanekuid ei ole tehtud.

J. Tõnisson (rhw.): Rahwaerakond on kindla ettepaneku teinud, kuidas ta meil maareformi soowitab läbi wiia. See ettepanek on tehtud 7 esimeses punktis, nagu ta on ette pandud Asutawale Kogule ja paljundatult laiali laotatud Asutawa Kogu liigetele. Selle ettepaneku üksikuid osasid on siis hääletatud kui maaseaduse komisjoni eelnõu § 1 täienduseks, ilma et oleks meie terwet ettepanekut hääle-tamisele pandud. Meie oleme tema nõnda sisse andnud. Kui siin eelnõu arutamisele mindi, siis luges juhataja ette 6 esimest punkti sellest ettepanekust. Siis wõttis rhs. Kuusner sõna ja seletas, et meie ettepaneku hulka käib ka 7. punkt. Sel-lega oleme meie seletanud, et 7 esimest punkti on see orgaaniline ettepanek, mida meie soowitame wastu wõtta. Parlamen-taarse praksise ja meie kodukorra järele on igal Asutawa Kogu liikmel kui ka rüh-mal õigus ettepanekut nõnda teha, nagu keegi seda sündsaks ja tarwilikuks peab.

Rahwaerakond on oma ettepaneku kindlal kirjalikul kujul teinud, temal on täielik õigus nõuda, et see ettepanek hääletami-sele wõetakse, nii nagu ta ette on toodud. Keegi ei wõi meilt seda õigust wõtta, keegi ei wõi seda ettepanekut lõhki käris-tada ja siis üksikute osade kaupa hääle-tada. See oleks ainult siis wõimalik olnud, kui rahwaerakonna ettepanek aluseks oleks wõetud ja oleksid teised ettepane-kud kui lisandused wõi täiendused weel hääletamisele tulnud. Seda ei ole mitte tehtud. Järelikult on rahwaerakonnal täielik õigus nõuda, et see ettepanek tema kõiksuses ja orgaanilises ühtluses hääle-tamisele pannakse. Enamus on otsusta-nud, et seda ettepanekut mitte hääleta-misele ei wõeta. Selle otsuse läbi on ena-mus parlamentaarse praksise ja kodu-korra algnõuet nii rikkunud, et meie seda wägiwalla tarwitamiseks meie kallal tun-nistame. Sellepärast ei saa rahwaera-konna rühm mitte enam hääletamisest maaseaduse esimese paragrahwi juures osa wõtta ja lahkub koosolekult. (S u u r m ü r a s a a l i s. R a h w a e r a k o n d l a h k u b. J u h a t a j a h e l i s t a b.)

L. Olesk (töer.): See on üks harilik nähtus, mis mitte millegi peal ei põhjene, aga millega kaugemalolijaid inimesi us-kuma tahetakse panna, nagu oleks enamuse siin kodukorda rikkunud. Terwe mõis-tuse järele on see selge, et kui ühele ko-gule ettepanek tehakse, et siis neid ette-panekuid mitte enam en block õiguslikuks hinnata ei wõi, kuid siin ei ole mitte ühte loogilist ja täielikku ettepanekut tehtud. Kodukord nõuab, et kui ettepanek läbi kukkunud, siis ei wõi en block hääletami-sele panna, waid ainult üksikute lausete ja punktide kaupa, kui need laused ja punktid, mis en block üldse olemas, on wõinud hääletamisele tulla enne seda, kui hääletamisele asuti. Rahwaerakond soo-wib ettepanekut teha. Praegu on seda tehtud. Kui siis rahwaerakond soowis, et tema ettepanek oleks en block pandud, mida paari sõnaga lühidalt oleks öelda wõinud, et oma soowi põhimõttelikult wälja selgitada, siis oleks Asutaw Kogu seda põhimõtet arwesse wõttes, sellele soowile wastu tulnud. Rahwaerakonna poolt ettetoodud süüdistus ei käi tõeolu-dega mitte kokku ja on lihtne wassimine. Kahjatsen, et ma seda tagaselja pean üt-lema, aga neile pidi seda wastama, et hää-letamisele wõib tulla ainult üks asi, mille peale kindlalt kas „ja“ wõi „ei“ wastata wõib. (H ü ü d e d: Õ i g e, õ i g e !)

J. Lattik (krst.): Meie ei ole selles küsimuses igas asjas parandusi ette panna, kuid meie ettepanekud mahuwad rahwaerakonna ettepaneku sisse. Et aga rahwaerakonna ettepanekut wäewõimuga hääletamisele ei lastud tulla, sellepärast ei saa ka meie mitte hääletamisest osa wõtta ja oleme sunnitud koosolekult lahkuma. (Kristlik rahwaerakond lahkub saalist naeru, müra ja juhataja helistamise saatel teiseukse kaudu. — Hüüded: Ei tohi sikkudega ühest uksest minna. — Käteplagin. Saalist lahkub ka maaliit.)

Juhataja **A. Birk** (helistab): Iseenesest on ära kukkunud rahwaerakonna ettepanek sel kujul, nagu tema esitati, nii et kõik ettepanekud on hääletamisel olnud ja § 1 tuleb sel kujul vastu wõtta, nagu ta hääletamisel enamuse saanud.

J. Seljamaa (töer.): Tööerakonna rühma nimel loen kohuseks järgmise teadaandega esineda: Meie erakond on alati põhimõttelikult selle poolt olnud, et praeguse maaseaduse läbi talukohti ei tule wõõrandada. Sellesisuline on ka meie ettepanek „Landstelle'de“ kohta, et wiimased teatawas suuruses wõõrandamise alla ei käi. Järelikult pidid jääma wõõrandamata talukohad.

Täna sel koosolekul on aga ettepanek „Landstelle'de“ wõõrandamise asjus meie soovitud vastu läbi läinud ja seega awanenud wõimalus talukohtade wõõrandamiseks.

Et see asjaolu meie seisukoha vastu käib, sealjuures aga teisel lugemisel wõimalus puudub uusi parandusi teha, kuna maareformi läbiwiimise wajadus meile tingimata tarwilik, sellepärast oleme sunnitud esimese paragrahwi poolt ühes läbi läinud parandustega hääletama, juba ette teatades, et tööerakond kolmandal lugemisel „Landstelle'de“ wõõrandamise asjus sellekohase parandusega esineb, mille järele talukohad puutumata jääwad.

K. Ast (sd.): Et igasuguseid eksiarvamisi ära hoida, loen tarwilikuks Eesti sotsiaaldemokraatliku tööliste partei rühma seisukohalt järgmist seletada. Hääletamisele tuleb praegu komisjoni esialgne redaktsioon, kuid täiendatud ja muudetud kujul. Seal võib wälja lugeda, nagu tuleks ka talupoegade maa wõõrandada. Minul isiklikult pole see küll selge,

kas võib uuest redaktsioonist niiwiisi aru saada, kuna wõõrandamise alla tulewad „Landstelle'de“ maa, see tähendab need maatükid, mis hiljuti on mõisa küljest ära wõetud ja ära müüdud. Et nende liigist ka 1 kunni 2 tiinulised maatükid wõõrandataks — meil on 2 tiinulisi maatükka üsna rohkesti, — selle vastu on Eesti sotsiaaldemokraatlik tööliste partei kindlasti. Wälja on tulnud see aga sel põhjusel, et kõik üksikud parandused läbi kukkusid. § 1 wäljawõttes I jaos soowisid sotsiaaldemokraadid maa kogusummaks 150 dessatiini põldu. Et see ettepanek läbi ei läinud, pidime meie ettepanekuga ühinema, mis põllu kesksuurseks 50 dessatiini wõttis, kuna muidu sisuliselt parandused enamasti ühed olid. Meie ei saaks põhimõttelikult selle vastu olla, et kõik maa riigi omaks tunnistatud oleks, kuid leiame, et see kaunis hädaohtlik on ja sellepärast ei saa selle poolt olla, et wõetakse ära ka wäikemaapidamine. Teiseks leiame, et kui suurmaapidamine kõik ära wõõrandatakse, siis suudetakse maatahtjate soowe rahuldada ja mitme aasta jooksul ei saa Eestis maapuudust olema. Sellepärast ei loe ma mitte tarwilikuks nõuda, et wõõrandatakse talupoegade maa ja ka need „Landstelle'd“, mis tiinude kogusuurse poolest normile wastawad. Sellepärast peame III lugemisel kas uue paranduse ette wõtma, või oma paranduse teiste erakondade omaga kooskõlla wiima. Loodame, et meie mingisugusele kokkuleppele pahema tiiwaga jõuame, nii et wäikemaapidajad oleksid ikka tööpoolest kindlustatud wõõrandamise vastu.

Juhataja **A. Birk**: Teie kõneaeg, 3 minutit, on lõppenud.

K. Ast (sd.): Ah soo! Ma loen veel tarwilikuks seletada, et neist tühjadest toolidest mitte nii aru ei saadaks, nagu oleksid need toolid sellepärast tühjad, et talumaid wõõrandatakse, waid nad on sellepärast tühjad, et suurmaa kõige täiega riigi omaks wõetakse. (Wali käteplagin pahemal pool ja keskel.)

Juhataja **A. Birk**: Sõna on olnud nendel, kes hääletamise motiivide kohta sõna wõtta soowisid ja et teisi ettepanekuid ei ole, tuleb § 1 täielikult ja parandatud kujul hääletamisele, nagu ta siin kord juba ette pandud on. (Hääletatakse.) Ühe erapooletuks jäämisel kõigi teiste hääletega on § 1 vastu wõetud.

Aruandja **J. Zimmerman** (loeb): § 2. Wõõrandatawad maad ja inwentaar lähewad üle Eesti wabariigi omanduseks selle seaduse jõusse astumise päewast peale ja wastutawad nende eest pidajad. kui „negotiorum gestores“ senni, kui nad waranduse põllutööministeeriumile üle on andnud.

T. Kalbus (töer.): Mina teeksin § 2 kohta järgmise paranduse: sõnade „kui“ ja „negotiorum gestores“ wahele eestikeelne tõlge „ilma wolitusega wõõraste asjade ajaja“ panna. Siis weel juurde lisada need paragrahwid Balti eraseadusest, mis käsitawad seda mõistet „negotiorum gestores“. See parandus sisuliselt paragrahwi ei muuda, kuid teeb tema aga arusaadawamaks sellele lugejale, kes ainult Eesti keelt mõistab ja mainitud ladinakeelsetest sõnadest aru ei saa. Sõ-

nade „negotiorum gestores“ järele tuleks weel panna: „Balti eraseaduse §§ 4423 kunni 4463, ning ette sõnad „kui ilma wolitusega wõõraste asjade ajaja“. Mainitud paragrahwid selgitawad seda mõistet, mis on õieti kohuseks sarnasel ilma wolitusega wõõraste asjade ajajal.

J. Seljamäe (töer.): Ma teen ettepaneku tänane koosolek lõpetada ja järgmine koosolek harilikul ajal teisipäewal kell 4 ära pidada.

Juhataja **A. Birk**: On ettepanek tehtud koosolek lõpetada. Teisi ettepanekuid ei tehta. Panen selle ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtaw enamus on poolt. Kuulutan koosoleku täna lõpetatuks ja määran ära järgmise koosoleku teisipäewaks kell 4.

Koosolek lõpeb kell 8.03 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu abiesimees **A. Birk**.

Sekretäär **H. Martna**.

Abisekretäär **H. Raudsepp**.